

1503201-57.2019.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luis Gustavo Esteves Ferreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2038930/2019 - 58º D.P. VILA FORMOSA, 3560974 - 58º D.P. VILA FORMOSA, 311/19/311 - 58º ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503201-57.2019.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503201-57.2019.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2038930/2019 - 58º D.P. VILA FORMOSA, 3560974 - 58º D.P. VILA FORMOSA, 311/19/311 - 58º D.P. VILA FORMOSA, 2038930 - 58º D.P. VILA FORMOSA, 311/19/311 - 58º D.P. VILA FORMOSA, 2038930 - 58º D.P. VILA FORMOSA, 311/19/311 - 58º D.P. VILA FORMOSA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUSTAVO HENRIQUE CASSIANO MENDES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luis Gustavo Esteves Ferreira

Vistos.

GUSTAVO HENRIQUE CASSIANO MENDES, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, nº 11.343 de 23 de agosto de 2006, porque, no dia 07 de fevereiro de 2019, na Rua Carbonífera, n.140, casa 03, Sapopemba, nesta cidade, tinha em depósito, para fins de tráfico e fornecimento a terceiros, cerca de 11 invólucros contendo cocaína e 40 eppendorfs contendo crack derivado de cocaína,

substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme laudo de constatação de fls. 20/22.

Notificado, o réu apresentou resposta prévia (fls. 67).

A denúncia foi recebida em 29 de abril de 2019 (fls. 75).

Durante instrução, não foi possível inquirir testemunhas, prejudicado o interrogatório ante a revelia do réu.

Em alegações finais, as partes pugnaram pela absolvição.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A presente ação penal é improcedente.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 14/16), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 17/18), pelo laudo de constatação (fls. 20/22) e laudo definitivo (fls. 147/149).

Contudo, a autoria não está demonstrada, eis que ausente prova oral, produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, a evidenciar a responsabilidade criminal do réu pelos fatos descritos pela denúncia.

O contexto probatório resume-se aos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, situação deveras frágil para amparar o édito condenatório, com o que a absolvição se impõe.

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência pátria:

"Indícios de autoria e materialidade - fato que, embora suficiente para oferecimento de denúncia, não justifica a condenação, devendo as provas colhidas em sede policial serem corroboradas com as colhidas em juízo - valor probatório que não pode ser absoluto quando não observado o contraditório e a ampla defesa" (RT 834/686)

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal e, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, absolvo GUSTAVO HENRIQUE CASSIANO MENDES, qualificado nos autos, da imputação contida na denúncia.

Autorizo a incineração da substância entorpecente, guardando-se apenas o suficiente para eventual contraprova.

Por fim, nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos, diligenciando a serventia com as demais formalidades de praxe.

Sentença proferida em audiência, saindo os presentes dela intimados.

São Paulo, 16 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA